



AD360 | ליווי 360° בגירושין, פרידות והתאלמנות

המדריך לחלוקת רכוש בגירושין

מה חשוב לדעת לפני שמקבלים החלטות שיכולות להשפיע
על החיים שלכם לשנים קדימה

12 עקרונות שיעזרו לכם לראות את התמונה המלאה



עודד יוסף חרפק



אלינה דודלזון

לא כל פרידה אפשר למנוע.
אבל כל פרידה אפשר לנהל אחרת.

מה חשוב לדעת לפני שמקבלים החלטות שיכולות להשפיע על החיים שלכם לשנים קדימה

פרידה וגירושין הם תקופה רגשית מטלטלת, ובתוך הכאב, הכעס, הפחד וחוסר הוודאות, בני הזוג נדרשים לקבל כמה מההחלטות הכלכליות הגדולות ביותר בחייהם.

מה יקרה לדירה?
איך מחלקים את החסכונות?
מה קורה עם הפנסיה?
מי נשאר עם המשכנתא?
מה עושים עם עסק משפחתי?
ומה בכלל שייך למי??

דווקא בתקופה שבה קשה לחשוב בצורה צלולה, מתקבלות לעיתים החלטות שישפיעו על המציאות הכלכלית של שני בני הזוג עוד שנים קדימה.

לכן לפני שמחלקים רכוש – צריך קודם להבין את התמונה המלאה.

נקודת המוצא – מהו בכלל הרכוש שצריך לבחון?

בישראל, אופן חלוקת הרכוש תלוי בין היתר במועד הנישואין, בהסכמים שנחתמו בין בני הזוג ובנסיבות הספציפיות שלהם.

אצל זוגות רבים שנישאו לאחר 1.1.1974 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, המבוסס ככלל על מנגנון של "איזון משאבים".

בפשטות, בעת פקיעת הנישואין נערך איזון של שווי הנכסים בני האיזון שנצברו בתקופת החיים המשותפים, בכפוף לחריגים ולנסיבות הקבועים בחוק.

אבל כאן בדיוק מתחילה המורכבות.

כי רכוש הוא הרבה יותר מהכסף שנמצא כרגע בחשבון הבנק.

תעשו "צילום רנטגן" של כל החיים הכלכליים

לפני שמדברים על חלוקה, צריך לדעת מה יש.
ערכו רשימה מלאה של הנכסים וההתחייבויות של שני בני הזוג:

• דירות ונכסי מקרקעין	• ביטוחים בעלי מרכיב חיסכון
• חשבונות בנק ופיקדונות	• מניות ואופציות
• תיקי השקעות וניירות ערך	• עסקים וחברות
• קרנות השתלמות	• כלי רכב
• קופות גמל	• הלוואות
• זכויות פנסיוניות	• משכנתאות
• חובות	• זכויות כספיות ממקומות עבודה
• נכסים או כספים נוספים בעלי ערך	

כלל חשוב: אל תמהרו לדבר על "חצי-חצי" לפני שאתם יודעים מהו ה-100%.

לא כל רכוש בהכרח מתחלק

זו אחת הטעויות הנפוצות.

ככלל, חוק יחסי ממון מחריג מאיזון, בין היתר, נכסים שהיו לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, וכן מתנות וירושות שקיבל אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין.

אבל המציאות יכולה להיות מורכבת יותר.

לדוגמה, כאשר נכס שהיה בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין שימש את המשפחה במשך שנים, הושקעו בו כספים משותפים או קיימות נסיבות אחרות המעידות על כוונת שיתוף – עשויות להתעורר שאלות משפטיות נוספות.

לכן אל תניחו אוטומטית:

"זה רשום על שמי ולכן זה שלי"

או להפך

"אנחנו נשואים ולכן חצי מכל דבר שייך לי."

המציאות המשפטית עשויה להיות מורכבת יותר.

אל תשכחו את הנכסים שלא רואים

לפעמים הוויכוח הגדול הוא על הבית, בזמן שחלק משמעותי מההון המשפחתי נמצא בכלל במקום אחר.

לדוגמה:

פנסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל וזכויות סוציאליות שנצברו לאורך שנות החיים המשותפים עשויות להיות בעלות שווי של מאות אלפי שקלים ואף יותר ובמקרים כאלה נדרש לבצע הערכת שווי של הזכויות הפנסיוניות, חישוב מהוון של שווי הכספים והזכויות שנצברו במהלך הנישואין – פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וזכויות סוציאליות אחרות. הערכת שווי זו נעשית לרוב בעזרת חוות דעת של אקטואר.

גם זכויות עתידיות מסוימות עשויות להיות רלוונטיות.

לכן אחת הפעולות החשובות ביותר היא לבצע מיפוי כלכלי מלא, ולא להסתפק ביתרת חשבון הבנק ובשווי הדירה.

הדירה היא לא רק נכס – היא גם בית



מי יישאר בבית? האם למכור?
 האם אחד מבני הזוג יקנה את חלקו של האחר?
 איך קובעים את השווי? מה קורה עם המשכנתא?
 ומה נכון לילדים?

חשוב להפריד בין שתי שאלות:
 מה אני מרגיש כלפי הבית?
 לבין:

מה נכון עבורי כלכלית בחיים החדשים שלי?

לפעמים המאבק להישאר בבית בכל מחיר עלול להשאיר אדם עם משכנתא והוצאות שהוא יתקשה לשאת לבדו.

המטרה אינה רק "לקבל את הבית".
 המטרה היא להיות מסוגלים לחיות בו גם ביום שאחרי.

תיזהרו מחלוקת מספרים – תבדקו את המשמעות שלהם

500,000 ₪ בדירה אינם בהכרח זהים מבחינה מעשית ל-500,000 ₪ בזכויות פנסיוניות.

500,000 ₪ בדירה	≠	500,000 ₪ בזכויות פנסיוניות
--------------------	---	--------------------------------

לנכסים שונים יש:

נזילות שונה, מיסוי שונה, מועדי מימוש שונים, סיכונים שונים ולעיתים גם עלויות שונות.

לכן הסכם שנראה שוויוני על הנייר אינו בהכרח מאוזן מבחינה כלכלית.

לא מספיק לשאול "כמה קיבלתי?"
צריך לשאול "מה באמת יישאר לי ומה המשמעות שלו עבור החיים שלי?"

אל תשכחו את המס

חלוקת רכוש יכולה להיות כרוכה בהשלכות מס.

מקרקעין, חברות, השקעות, זכויות סוציאליות ונכסים אחרים עשויים לדרוש בחינה מקצועית לפני ביצוע פעולה.

לפעמים מבנה נכון של הסכם יכול למנוע טעויות יקרות.

ולכן:

לא חותמים על חלוקה משמעותית לפני שבדקים גם את ההשלכות הכלכליות והמיסוי שלה.

עסק משפחתי דורש התייחסות מיוחדת

כאשר אחד מבני הזוג הוא בעל עסק, חברה או פעילות עצמאית, לא תמיד ניתן לקבוע את השווי באמצעות יתרת חשבון הבנק של העסק.

ייתכן שיהיה צורך לבחון, בין היתר:

שווי חברה • נכסים והתחייבויות • הכנסות • מוניטין • זכויות • מניות • והיבטים נוספים

במקרים רבים נדרשת הערכת שווי מקצועית.

אל תקבלו החלטות כלכליות מתוך סערה רגשית

אחד המשפטים שאנחנו שומעים בתקופות כאלה הוא:

|| לא אכפת לי כבר מהכסף. אני רק רוצה שזה ייגמר.

זה משפט שצריך להדליק נורה אדומה.

הרצון לסיים את הכאב מובן לחלוטין.

אבל ויתור שנעשה היום מתוך תשישות, פחד, אשמה או כעס עלול להשפיע על החיים הכלכליים עוד שנים.

ומהצד השני – גם הרצון "לא לוותר על שקל" עלול לגרום מאבק ארוך ויקר שהמחיר שלו גדול מהפער שעליו נלחמים.

החלטות כלכליות טובות מתקבלות מתוך מידע, בהירות ושיקול דעת – לא מתוך סערה.

ההחלטות נכונות מתקבלות משיקולי עלות ותועלת ומראייה כוללת של התמונה וההשפעות העתידיות.

אל תבנו רק הסכם. תבנו את היום שאחרי

חלוקת רכוש אינה סוף התהליך הכלכלי.
היא נקודת ההתחלה של שתי כלכלות חדשות.

במקום משק בית אחד יהיו עכשיו שניים.
שתי דירות. שתי מערכות הוצאות.
הוצאות ילדים שצריך להסדיר.
לעיתים משכנתא או שכירות חדשים.
שינויים בביטוחים, פנסיה וחסכונות.

ולכן לפני שחותמים על הסכם, אנחנו ממליצים לכל אחד מבני הזוג להכין תקציב לחיים החדשים:

• כמה תהיה ההכנסה נטו?	• אילו התחייבויות נשארות?
• מה יהיו הוצאות הדיור?	• וכמה כסף נשאר באמת למחיה?
• מהן ההוצאות הקבועות?	• מהן ההוצאות הקשורות לילדים?

וכמובן לא לשכוח את השפעות דמי המזונות שיקבעו.

הסכם טוב אינו רק הסכם שנראה הוגן ביום החתימה,
הוא הסכם שאפשר לחיות איתו גם לאורך שנים רבות.

שקיפות היא הבסיס להסכמה

קשה מאוד להגיע להסכם כאשר אחד הצדדים מרגיש שאולי מסתירים ממנו משהו.

לכן אחד העקרונות החשובים בתהליך נכון הוא גילוי ושקיפות כלכלית.

לא משום שכל אחד צריך לחשווד בשני.

אלא בדיוק להפך.

כאשר כל הנתונים נמצאים על השולחן, אפשר להפסיק לנחש ולהתחיל לקבל החלטות.

ושקיפות כלכלית יכולה להפחית חוסר אמון, להרגיע חששות וליצור בסיס טוב יותר למשא ומתן.

בשלות ריגשית היא מהותית להסכם הוגן

בשלות ריגשית אינה אומרת שהכאב או הכעס נעלמו, היא מאפשרת לאדם להכיר בהם אבל לא לתת להם לנהל את המשא ומתן.

זאת הסיבה שב־AD360 אנחנו שמים דגש משמעותי בניהול תהליך הפרידה בהבאת הצדדים לבשלות ריגשית — כי כאשר הצדדים מגיעים למקום הזה אפשר לדבר על רכוש, כסף והעתיד בצורה עניינית יותר, להבין את הצרכים של כל אחד, לשמור על הזכויות של שניהם ולבנות הסכם שניתן לחיות איתו לאורך שנים.

הסכם כלכלי טוב לא מתחיל במספרים,
הוא מתחיל ביכולת לקבל החלטות נכונות גם כשהלב עדין כואב.

נקודה נוספת וחשובה ביותר

הילדים אינם חלק מחלוקת הרכוש

בתוך הוויכוח הכלכלי חשוב לזכור:

הילדים אינם נכס ואינם קלף במשא ומתן.

לא נכון לערב אותם במחלוקות כלכליות, להעביר באמצעותם מסרים או לגרום להם להרגיש שעליהם לבחור צד.

אפשר לפרק זוגיות.

אבל האחריות ההורית נשארת.

לפני שאתם חותמים —

10 שאלות שכדאי לשאול את עצמכם

האם אנחנו יודעים באמת מהם כל הנכסים והחובות שלנו? ☐

האם קיבלנו תמונה מלאה של הזכויות הפנסיוניות והסוציאליות? ☐

האם הנכסים הוערכו באופן מקצועי כאשר הדבר נדרש? ☐

האם בדקנו השלכות מס? ☐

האם אנחנו מבינים מה המשמעות של כל נכס שאנחנו מקבלים? ☐

האם בדקנו מה יקרה למשכנתא ולהתחייבויות? ☐

האם לכל אחד מאיתנו יש תקציב ריאלי לחיים שאחרי? ☐

האם ההסכם שומר על הצרכים והיציבות של הילדים? ☐

האם אנחנו מקבלים החלטות מתוך בהירות – או מתוך פחד, כעס ורצון לסיים? ☐

האם ההסכם שאנחנו בונים מאפשר לשני הצדדים באמת להתחיל מחדש? ☐



לא כל פרידה אפשר למנוע. אבל כל פרידה אפשר לנהל אחרת.

חלוקת רכוש אינה רק שאלה של מי מקבל מה. זו החלטה שמשפיעה על הדרך שבה כל אחד מבני הזוג יתחיל את החיים החדשים שלו. ב־AD360 אנחנו מאמינים שתהליך נכון משלב בין העולם המשפטי, הכלכלי והרגשי.

אם אתם נמצאים בתחילת תהליך פרידה או גירושין ורוצים להבין איך נכון לבנות את הדרך שלכם — אנחנו מזמינים אתכם לשיחת היכרות.

בואו נדבר ←

www.ad360.global

חשוב לדעת: מדריך זה נועד להעניק מידע כללי ועקרונות בסיסיים בלבד. דיני המשפחה וחלוקת הרכוש תלויים בנסיבות הספציפיות של כל משפחה, במועד הנישואין, בהסכמים, בסוגי הנכסים ובגורמים נוספים. אין במדריך משום ייעוץ משפטי, כלכלי, מיסוי או פנסיוני אישי, ומומלץ לקבל ייעוץ מקצועי מתאים לפני קבלת החלטות או חתימה על הסכם.